

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 423/2556 พนักงานอัยการจังหวัดพล
นายทิวากร พรเติม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ศาลชั้นต้นได้พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยในคดีนี้กับในคดีอีกสำนวนของศาลชั้นต้นซึ่งมีคำพิพากษาในวันเดียวกันและในเวลาใกล้เคียงเกี่ยวเนื่องกันติดต่อกันไป ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาคดีนี้โจทก์ย่อมไม่อาจแถลงต่อศาลชั้นต้นได้ว่าคดีอื่นอีกสำนวนนั้นศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยหรือไม่อย่างไร ทั้งตามพฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าความปรากฏต่อศาลและคู่ความชัดเจนแล้วว่าคดีอื่นอีกสำนวนนั้นศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยแล้วโดยไม่จำเป็นต้องให้โจทก์แถลงต่อศาลซ้ำอีก ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นับโทษจำเลยติดต่อกันจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4, 91 ตรี ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และนับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 121/2555 ถึง 124/2555 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ก่อนฟ้อง นายบุญหนา ผู้เสียหาย และจำเลยยอมความกันในความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 สิทธินาคดีอาญามาฟ้องในความผิดดังกล่าวจึง ระบุไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ คัดกรองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4, 91 ตี จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 1 ปี 6 เดือน ให้นับโทษจำคุกคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกใน คดีอาญาหมายเลขดำที่ 121/2555 ถึง 124/2555 ของศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณาแก้เป็นว่า คำขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 341 และคำขอให้นับโทษของจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยใน คดีอาญาหมายเลขดำที่ 121/2555 ถึง 124/2555 ของศาลชั้นต้นให้ยก นอกจากนี้ที่ แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จะนับโทษจำเลยใน คดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 121/2555 ถึง 124/2555 ของ ศาลชั้นต้นได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามฎีกาโจทก์โดยจำเลยไม่ได้แก้ฎีกา ให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยคดีนี้กับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 121/2555 ถึง 124/2555 ของศาลชั้นต้นในวันเดียวกัน และศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา คดีดัง กล่าวในวันเดียวกันโดยพิพากษาในเวลาใกล้เคียงเกี่ยวเนื่องกันไป เห็นว่า ศาลชั้น ต้นได้พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยในคดีนี้กับในคดีอีกสี่สำนวนติดต่อกันไป ดังนั้น

เมื่อศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาคดีนี้ โจทก์ยอมไม่อาจแถลงต่อศาลชั้นต้นได้ว่าคดีอื่น
อีกสี่สำนวนนั้นศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยหรือไม่ อย่างไร ทั้งตาม
พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าความปรากฏต่อศาลและคู่ความชัดแจ้งแล้วว่าคดีอื่นอีกสี่
สำนวนนั้นศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยแล้วโดยไม่จำเป็นต้องให้โจทก์แถลงต่อศาล
ซ้ำอีก ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นับโทษจำเลยติดต่อกันจึงชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิจารณาเห็นว่า ให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 121/2555 ถึง 124/2555 ของศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4

(แรงรณ ปริพันธ์พจนพิสุทธิ์-ปดาร์ณี ลัดพลี-สรวทศน์ เอี่ยมวรชัย)

ศาลจังหวัดพล - นายรุ่งอรุณ ชนะวีรรณ
ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายก่อเกียรติ เอี่ยมบุตรลบ

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ297/2555

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------